# SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 2263423 - MG (2026/0095821-2)**

| | | |
|---|---|---|
| **RELATOR** | **:** | **MINISTRO RIBEIRO DANTAS** |
| AGRAVANTE | : | MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL |
| AGRAVADO | : | NICOLAS DA CRUZ PINHEIRO (PRESO) |
| ADVOGADO | : | RAFAEL HENRIQUE ALVES E OUTRO(S) - MG204017 |
| INTERES. | : | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS |

**EMENTA**

**DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. SOLICITAÇÃO DA DROGAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.**

## I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão em que se negou provimento ao recurso especial, para matner a absolvição do agravado pelo crime de tráfico de drogas.

## II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a mera solicitação de entrega de entorpecente pelo agente, sem a efetiva entrega no estabelecimento prisional, configura ato preparatório impunível.

## III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a solicitação de entrega de entorpecente, sem a efetiva entrega ao destinatário, configura mero ato preparatório da conduta descrita no tipo penal do art. 33, *caput*, da Lei n. 11.343/2006 e, portanto, é impunível.

4. A decisão agravada considerou a atipicidade da conduta do agravado conforme precedentes citados.

## IV. Dispositivo e tese

5. Agravo regimental improvido.

**Documento eletrônico VDA60733236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/10/2026 15:07:21**
**Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2026. Código de Controle do Documento: 70a74819-33bc-49e8-9750-04d78973543f**

*Tese de julgamento:*

A mera solicitação de entrega de entorpecente, sem a efetiva entrega no estabelecimento prisional, configura ato preparatório e é impunível.

*Dispositivos relevantes citados:* Lei nº 11.343/2006, art. 33, *caput*; art. 40, III.

*Jurisprudência relevante citada:* STJ, EDcl no AgRg no HC n. 957.501/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025; STJ, AgRg no HC n. 830.262/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.

## ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 01/10/2026 a 08/10/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 08 de outubro de 2026.

Ministro Ribeiro Dantas
Relator

**Documento eletrônico VDA60733236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/10/2026 15:07:21**
**Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2026. Código de Controle do Documento: 70a74819-33bc-49e8-9750-04d78973543f**

# SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 2263423 - MG (2026/0095821-2)**

| | | |
|---|---|---|
| **RELATOR** | **:** | **MINISTRO RIBEIRO DANTAS** |
| AGRAVANTE | : | MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL |
| AGRAVADO | : | NICOLAS DA CRUZ PINHEIRO (PRESO) |
| ADVOGADO | : | RAFAEL HENRIQUE ALVES E OUTRO(S) - MG204017 |
| INTERES. | : | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS |

**EMENTA**

**DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. SOLICITAÇÃO DA DROGAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.**

## I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão em que se negou provimento ao recurso especial, para matner a absolvição do agravado pelo crime de tráfico de drogas.

## II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a mera solicitação de entrega de entorpecente pelo agente, sem a efetiva entrega no estabelecimento prisional, configura ato preparatório impunível.

## III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a solicitação de entrega de entorpecente, sem a efetiva entrega ao destinatário, configura mero ato preparatório da conduta descrita no tipo penal do art. 33, *caput*, da Lei n. 11.343/2006 e, portanto, é impunível.

4. A decisão agravada considerou a atipicidade da conduta do agravado conforme precedentes citados.

## IV. Dispositivo e tese

5. Agravo regimental improvido.

**Documento eletrônico VDA59838122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/09/2026 20:40:44**
**Código de Controle do Documento: 3ff5c1d0-4304-443b-a579-0f64940adcda**

*Tese de julgamento:*

A mera solicitação de entrega de entorpecente, sem a efetiva entrega no estabelecimento prisional, configura ato preparatório e é impunível.

*Dispositivos relevantes citados:* Lei nº 11.343/2006, art. 33, *caput*; art. 40, III.

*Jurisprudência relevante citada:* STJ, EDcl no AgRg no HC n. 957.501/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025; STJ, AgRg no HC n. 830.262/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.

## RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto pelo **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL** (e-STJ, fls. 1.018-1.027), contra a decisão monocrática proferida por este Relator (e-STJ, fls. 1.010-1.012), que negou provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, mantendo a absolvição de NICOLAS DA CRUZ PINHEIRO pelo crime de tráfico de drogas, sob fundamento de que a mera solicitação de entrega de entorpecente sem efetiva entrega configura, no máximo, ato preparatório impunível.

A parte agravante requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o conhecimento e provimento do agravo regimental para dar provimento ao recurso especial e restabelecer a condenação do recorrido por tráfico ilícito de entorpecentes, majorado pelo cometimento em estabelecimento prisional.

Sustenta que a solicitação, com ajuste de vontades e coordenação para ingresso da droga no presídio, integra a execução do delito, sendo irrelevante a interceptação antes da entrega, e que, à luz da teoria monista de concurso de pessoas prevista no art. 29 do Código Penal, o recorrido concorreu para o crime.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao colegiado.

**É o relatório**.

## VOTO

A pretensão não merece êxito, na medida em que o agravante não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.

O Tribunal de origem absolveu o recorrido pelo delito de tráfico de drogas nos seguintes termos:

**Documento eletrônico VDA59838122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/09/2026 20:40:44**
**Código de Controle do Documento: 3ff5c1d0-4304-443b-a579-0f64940adcda**

> "Consta, ainda, que, na data supracitada, Jéssica Monique Cruz, sem a devida autorização legal, ingressou com aparelhos telefônicos de comunicação móvel no estabelecimento prisional.
> Os entorpecentes e os aparelhos telefônicos foram apreendidos durante procedimento de vistoria realizado no presídio.
> Certo é que a conduta perpetrada por Nicolas da Cruz Pinheiro consistiu em solicitar a entrega de substância entorpecente e de aparelhos celulares no estabelecimento prisional, que não foram a ele efetivamente repassadas, porquanto interceptadas previamente pelos agentes penitenciários.
> O delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 é de conteúdo múltiplo, restando caracterizado por qualquer ato previsto no tipo penal, quais sejam, importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
> A interceptação da droga pelos agentes penitenciários, antes de ser efetivamente repassada aos destinatários, impede a configuração da conduta típica do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 na modalidade adquirir ou ter em depósito, que seria em tese praticada.
> Isso porque as ações imputadas a Nicolas da Cruz Pinheiro - de solicitar a sua irmã a entrega de drogas e de aparelhos telefônicos no interior do estabelecimento prisional, não ultrapassam a consecução de meros atos preparatório, sem efetivo início do iter criminis, os quais não são puníveis pela falta de previsão legal.
> Evidencia-se, portanto, a atipicidade da conduta." (e-STJ, fls. 856-857)

Como se vê, o réu não praticou qualquer conduta que possa configurar o início do *iter criminis* do delito descrito no art. 33, *caput*, da Lei 11.343/2006, porquanto limitou-se, supostamente, a **solicitar à pessoa de sua família a entrega da droga e celulares no interior do presídio em que se encontrava recolhido.**

Neste contexto, esta Corte tem decidido que a mera solicitação, **sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário no estabelecimento prisional**, configura, no máximo, ato preparatório e, sendo assim, impunível. Logo, é de rigor a manutenção da absolvição do ora recorrido, em razão da atipicidade de sua conduta.

A corroborar esse entendimento, podem ser mencionados os seguintes julgados da Quinta e Sexta Turmas deste Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

> "DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ORDEM CONCEDIDA.
> [...]
> III. Razões de decidir
> 4. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a mera solicitação de entrega de entorpecente, sem a efetiva entrega no estabelecimento prisional, configura ato preparatório e, portanto, é impunível.
> 5. A decisão embargada não considerou a atipicidade da conduta do agravante, conforme precedentes citados, o que justifica a concessão dos embargos de declaração com efeitos infringentes.
> IV. Dispositivo e tese

**Documento eletrônico VDA59838122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/09/2026 20:40:44**
**Código de Controle do Documento: 3ff5c1d0-4304-443b-a579-0f64940adcda**

> 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conceder a ordem em habeas corpus, declarando nulo o auto de prisão em flagrante e trancando a ação penal em andamento, com a revogação da prisão preventiva.
> Tese de julgamento: "A mera solicitação de entrega de entorpecente, sem a efetiva entrega no estabelecimento prisional, configura ato preparatório e é impunível".
> [...]."
> (EDcl no AgRg no HC n. 957.501/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025.)
>
> "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ITER CRIMINIS NÃO INICIADO. AUSÊNCIA DE ATO DE EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
> 1. Ainda que se admita que o agente, supostamente, houvesse solicitado a sua companheira a entrega do entorpecente no interior do presídio em que estava detido, tal conduta somente se configuraria em ato preparatório, sem efetivo início do iter criminis e, portanto, impunível diante da atipicidade formal da conduta, consoante posicionamento consolidado na jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes.
> 2. Agravo regimental não provido."
> (AgRg no HC n. 830.262/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

Com efeito, correta a decisão recorrida que absolveu o réu, por manifesta atipicidade da conduta que lhe foi imputada.

Desse modo, **nego provimento** ao agravo regimental.

É o voto.

**Documento eletrônico VDA59838122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/09/2026 20:40:44**
**Código de Controle do Documento: 3ff5c1d0-4304-443b-a579-0f64940adcda**

# SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

## TERMO DE JULGAMENTO
## QUINTA TURMA

**AgRg no REsp 2.263.423 / MG**

Número Registro: 2026/0095821-2

**PROCESSO ELETRÔNICO**

MATÉRIA CRIMINAL

Número de Origem:
00317535120198130525 10000244400024004 317535120198130525

Sessão Virtual de 01/10/2026 a 08/10/2026

**Relator do AgRg**

Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

**Presidente da Sessão**

Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

**Secretário**

Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

**AUTUAÇÃO**

| | |
|---|---|
| RECORRENTE | : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| RECORRIDO | : NICOLAS DA CRUZ PINHEIRO (PRESO) |
| ADVOGADO | : RAFAEL HENRIQUE ALVES E OUTRO(S) - MG204017 |
| CORRÉU | : JESSICA MONIQUE CRUZ |
| ASSUNTO | : DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS |

**AGRAVO REGIMENTAL**

| | |
|---|---|
| AGRAVANTE | : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL |
| AGRAVADO | : NICOLAS DA CRUZ PINHEIRO (PRESO) |
| ADVOGADO | : RAFAEL HENRIQUE ALVES E OUTRO(S) - MG204017 |
| INTERES. | : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS |

**TERMO**

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 01/10/2026 a 08/10/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

**Documento eletrônico VDA60729833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2026 11:30:10**
**Código de Controle do Documento: afebc241-401d-4927-b4ba-62f572aa4aa2**

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 08 de outubro de 2026

**Documento eletrônico VDA60729833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2026 11:30:10**
**Código de Controle do Documento: afebc241-401d-4927-b4ba-62f572aa4aa2**